

JUZGADO CIVIL - S. Plaza de A. Chinchá
EXPEDIENTE : 00284-2024-0-1408-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : PORTAL LLANOS MARIA ADRIANA
ESPECIALISTA : CRISTOBAL MANRIQUE LITMAN ULISES
DEMANDADO : PADILLA SALGUERO, CARLOS BENIGNO
BARRERA ANTAYA DE PADILLA, PATRICIA YSABEL
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA SA

Resolución N°05.

Chincha Alta, catorce de abril de dos mil veinticinco.

Dado cuenta, con el escrito de cargo de ingreso número **1208-2026**, y escrito de cargo de ingreso número **4118-2026** de la abogada de la entidad ejecutante, solicitando convocatoria a remate electrónico y otros. **Puestos los presentes actuados en Despacho** para emitir la resolución correspondiente, respecto al remate electrónico. **VISTO**: y, **considerando**: **PRIMERO**: Que, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 723 del Código Procesal Civil, transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo ordenará el remate de los bienes dados en garantía. **SEGUNDO**: Concordante con ello el artículo 731 del Código Procesal Civil, en su parte pertinente establece que: "El Remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), si no existe oposición de ninguna de las partes o terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia". **TERCERO**: Estando al estado del proceso **-etapa de ejecución forzada-** y verificándose que dicha solicitud (de fecha 31 de enero de 2025), cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 de la Ley N° 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada ley;

SE RESUELVE:

1.- CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos de que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente bien inmueble hipotecado: **2.-** En caso de declararse Desierta la convocatoria en **PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO**, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE**, por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) DESCRIPCIÓN:

Inmueble Ubicado en Centro Poblado "Torre Molino" Mz. D, Lote 11-A, distrito de El Carmen, provincia de Chincha, departamento de Ica, con un área de 100.00 m², inscrito en la Partida Registral N° P2107549 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chincha.

b) CARGAS Y GRAVÁMENES:

En el Asiento 00003, Hipoteca.

c) TASACIÓN CONVENCIONAL:

En los presentes actuados corre la Tasación, donde se verifica que el valor de bien asciende a la suma de S/ 96,384.89 equivalente a U. S. \$ 26,000.78

c.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, esto es: S/ 64,256.59.

c.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la misma de la postura anterior, con deducción del 15% esto es: S/ 54,618.11

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la misma de la postura inmediata anterior, con deducción del 15% esto es: S/ 46,425.40

d) OBLAJE:

Se deberá oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley N°30229; **FÍJESE:** los carteles en el Local del Juzgado y en el inmueble sub Litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales de Ica.

f) ASIMISMO: Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFÍQUESE** a los ejecutados y a los terceros ocupantes del inmueble con copia de la presente resolución y escrito respectivo.